

0003746-57.2013.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Código de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0003746-57.2013.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003746-57.2013.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 194/2013 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Michelin

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

VISTOS.

Cuida-se de processo-crime instaurado por denúncia do Ministério Público contra Gustavo Michelin, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (destruição e rompimento de obstáculo) c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 30 de março de 2013, por volta das 18h00min, na Rua Permeio Fiori, 102, nesta cidade e comarca, GUSTAVO MICHELON, qualificado c indiciado às lis. 30/32, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, um aparelho CD player, marca Positron, modelo SI1 6111 A37, pertencente à vítima Renato Alex Valério Lucatelli, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

A Denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Foram ouvidas duas testemunhas por precatória.

Designada audiência de instrução, a vítima e o réu não compareceram. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A denúncia improcedente.

Vejamos.

Cristiano Donizete de Andrade, ouvido em juízo, disse que se recorda apenas do nome do réu, que era envolvido com a prática de furtos.

Danilo Aparecido Monteiro Félix da Silva, ouvido em juízo, disse que conseguiram chegar até o réu, que foi reconhecido pela vítima. Não se lembra se o acusado foi encontrado com algum objeto utilizado para o furto.

Como se observa, a única prova contundente que existe no feito em relação ao acusado é o reconhecimento feito em solo policial que, aparentemente, não seguiu os requisitos do artigo 226 e seguintes, do Código de Processo Penal. O reconhecimento, desta forma, é nulo.

Neste sentido, aliás, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a nulidade absoluta de reconhecimentos realizados sem a observância do artigo 226, do Código de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. (...) (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC - 2020/0179682-3 - RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Superior Tribunal de Justiça - Julgado em 27/10/2020)

À guisa, portanto, de mais elementos, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório e absolvo o réu das acusações a eles imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se certidão de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB no grau máximo permitido à espécie.
Oportunamente, arquivem-se.
P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA